

# नेपाल\_ललतिकला\_प्रज्ञा\_प्रतिष्ठान\_ऐन\_२०६४

English title: Nepal Academy of Fine Arts Act, 2007

नेपाल ललतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४ । ५ । ३१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । व्यवस्थापिका संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. २३ । नेपाल ललतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको ललतिकलाको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन एवं सर्वाङ्गीण विकास गर्न र ललतिकला सम्बन्धी विषयमा अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न गराउन तथा यस क्षेत्रका विद्वान तथा प्रतिभाहरुको सम्मान र कदर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नको लागि ललतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल ललतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) “ललतिकला” भन्नाले चित्रकला, मूर्तिकला, लोककला, हस्तकला, शिल्पकला, वास्तुकला र अन्य सृजनात्मक कला सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रज्ञा प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल ललतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ग) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको प्राज्ञ सभा सम्झनु पर्छ । (घ) “परिषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको प्राज्ञ परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “कुलपति” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिसम्झनु पर्छ । (च) “उपकुलपति” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिसम्झनु पर्छ । (छ) “सचिव” भन्नाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सचिव सम्झनु पर्छ । (ज) “पदाधिकारी” भन्नाले कुलपति, उपकुलपति, सचिव र परिषद्का मनोनीत सदस्य सम्झनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) नेपाली ललतिकलाको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन तथा सर्वाङ्गीण विकास गर्ने काम समेतको लागि नेपाल ललतिकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नामको एक प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार नेपालको विभिन्न स्थानहरुमा शाखा खोल्न सक्नेछ । ४. प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठान अवधिनि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसिरह चलचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले व्यक्तिसिरह करार गर्न र करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ ।

५. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, । (ख) ललतिकलाको सङ्कलन, संरक्षण, संवर्धन र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, । (ग) ललतिकलाको क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक तथा मौलिक कृतिसृजना गर्ने तथा त्यस्ता कृतिप्रकाशन गर्ने, । (घ) ललतिकलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिलाई कदर, सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, । (ङ) ललतिकला सम्बन्धी पुस्तकालय, ग्यालरी तथा सङ्ग्रहालय आदि स्थापना गर्ने, । (च) ललतिकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि विद्वत्वृत्तिको व्यवस्था गर्ने, । (छ) ललतिकला सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ज) नेपालका विभिन्न जात, जाति तथा समुदायका पहिचान झल्काउने ललतिकलाको अध्ययन, अनुसन्धान, संवर्धन र संरक्षण गर्ने, । (झ) नेपाली ललतिकलालाई विश्व समक्ष र विदेशी ललतिकलालाई नेपाली समक्ष परिचित गराउने, । (ज) ललतिकलाको विकास र विस्तार गर्न सम्बन्धित संघ, संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, । (ट) ललतिकला सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव तथा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, गराउने, । (ठ) ललतिकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना तथा विस्तार गर्ने र त्यस्ता संघ संस्थाहरूसँग पारस्परिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने, । (ड) लोकपक्षीय कलाको उत्थान, विकास र विस्तार गर्ने, । (ढ) यो ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-३ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन । ६. प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वरूप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) परिषद्, र । (ग) सेवा आयोग । ७. सभा: (१) प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक प्राज्ञसभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) उपकुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय - सदस्य । (घ) ललतिकलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिसिरह मध्येबाट समावेशीतालाई ध्यानमा राखी महिलाहरु समेतको

उपयुक्त प्रतनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गरेको चौबीसजना - सदस्य । (ड) सचिव - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मनोनीत सदस्यको पदावधिचार वर्षको हुनेछ । (४) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो सदस्य जुन वधि वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही वधि वा क्षेत्रबाट अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाका सदस्यहरुको सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

८. सफारसि समिति: (१) पदाधिकारी तथा सभामा मनोनयन हुने सदस्यको नयुक्तिवा मनोनयनको लागि प्रधानमन्त्री समक्ष नाम सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको एक सफारसि समतिरहनेछ:- । (क) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) ललतिकलाको क्षेत्रमा ख्यातप्राप्त व्यक्तहिदुमध्यबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको दुईजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि सभाको सदस्यमा मनोनयनको लागि नाम सफारसि गर्दा ललतिकलाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका वा सो वधामा ख्यातप्राप्त व्यक्तहिदुमध्यबाट सम्भव भएसम्म ललतिकलाको वभिन्नि वधि र क्षेत्रको । प्रतनिधित्व हुने र सबै जाति, लडिग, भाषाभाषी समेतलाई समेट्ने गरी नाम सफारसि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि पदाधिकारीको नयुक्तिको लागि नाम सफारसि गर्दा सभाका मनोनीत सदस्यहरुमध्यबाट गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि सफारसि गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने कार्यवधिसो समति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रज्ञा प्रतष्ठानको नीतिनिर्धारण गर्ने, । (ख) प्रज्ञा प्रतष्ठानको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रज्ञा प्रतष्ठानको वार्षिक बजेट पारति गर्ने, । (घ) वदिवत्वृत्ति, सम्मान तथा पुरस्कार अनुमोदन गर्ने, । (ङ) परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दनि र मार्गदर्शन गर्ने, । (च) परिषद्को कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) प्रज्ञा प्रतष्ठानको नयिम स्वीकृत गर्ने, । (ज) तोकिए बमोजमिका काम गर्ने । १०. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दनि अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियको कार्यसूची सहतिको सूचना सभाको सदस्य-सचविले सबै सदस्यहरुलाई दनि पर्नेछ । (४) सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थति भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिछ । (७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य-सचविले प्रमाणति गरी राख्नेछ । (८) सभाले प्रज्ञा प्रतष्ठानको मानार्थ प्राज्ञ तथा आजीवन सदस्यलाई सभाको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसिभा आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. परिषद्को गठन: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञ परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) उपकुलपति - उपाध्यक्ष ।

(ग) सभाका मनोनीत सदस्यहरुमध्यबाट कम्तीमा दुईजना महिला सहति सम्भव भएसम्म वभिन्नि जात, जाति, भाषाभाषीको प्रतनिधित्व हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत छजना - सदस्य । (घ) सचिव - सदस्य-सचिव । (३) कुनै कारणले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यको पद रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि त्यस्तो सदस्य जुन वधि वा क्षेत्रबाट मनोनयन भएको हो सोही वधि वा क्षेत्रबाट अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । १२. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, । (ख) सभाले दिएको निर्देशन पालना गर्ने, । (ग) लेखापरीक्षणको प्रतविदन सभा समक्ष पेश गर्ने, । (घ) सचविले पेश गरेको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगतप्रतविदन तथा अन्य प्रतविदन सम्बन्धमा छलफल तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी अनुमोदनका लागि सिभा समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) प्रज्ञा प्रतष्ठानको चल अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सञ्चालन, संरक्षण र रेखदेख गर्ने, गराउने, । (च) प्रज्ञा प्रतष्ठानको कोषको व्यवस्था र सञ्चालन गर्ने, । (छ) प्रज्ञा प्रतष्ठानको लागि प्राप्त आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (ज) वदिवत्वृत्ति, कदर तथा पुरस्कार अनुमोदनको लागि सिभामा पेश गर्ने, । (झ) परिषद्को काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार समति, उपसमति वा कार्यटोली गठन गर्ने र त्यस्तो समति, उपसमति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकने, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । १३. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्को बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियको कार्यसूची सहतिको सूचना परिषद्को सदस्य-सचविले सबै सदस्यहरुलाई दनि पर्नेछ । (४) परिषद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतशितभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । (५) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिछ । (७) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य-सचविले प्रमाणति गरी राख्नेछ । (८) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रमुख संरक्षक, संरक्षक र प्रज्ञा प्रतष्ठानका पदाधिकारी तथा

कर्मचारी । १४. प्रमुख संरक्षक: प्रधानमन्त्री प्रज्ञा प्रतष्ठानको प्रमुख संरक्षक हुनेछ । १५. संरक्षक: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रज्ञा प्रतष्ठानको संरक्षक हुनेछ । १६. कुलपति: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानमा एक कुलपति रहनेछ । (२) कुलपति प्रज्ञा प्रतष्ठानको प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

१७. कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाले दिएको निर्देशन र परिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रज्ञा प्रतष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रतविदन तथा अन्य प्रतविदन तयार गर्न लगाउने, । (ग) प्रज्ञा प्रतष्ठानको काम, कारबाही तथा कर्मचारी प्रशासनको सामान्य नियन्त्रण गर्ने, । (घ) परिषद्को स्वीकृतिले प्रज्ञा प्रतष्ठानको तर्फबाट करार गर्ने, । (ङ) स्वदेशी तथा वदेशी संघ संस्थासँग प्रज्ञा प्रतष्ठानको कामसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक सम्पर्क गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिका काम अन्य गर्ने । १८. उप-कुलपति: प्रज्ञा प्रतष्ठानमा एक उप-कुलपति रहनेछ । १९. उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाले दिएको निर्देशन र परिषद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनमा कुलपतिलाई सहयोग गर्ने, । (ख) कुलपतिको अनुपस्थितिमा नजिले गर्ने सबै काम गर्ने, । (ग) कुलपतिको निर्देशनमा अन्य काम गर्ने । २०. सचिव: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानमा एक सचिव रहनेछ । (२) सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रधानमन्त्रीले यस ऐनको अधीनमा रही पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नेछ । (२) पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) पदाधिकारीले प्रज्ञा प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्नेछ । (४) पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा पदाधिकारी र सभाका सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ:- । (क) नजिको पदावधिसिमाप्त भएमा, । (ख) नजिले राजीनामा दिएमा, । (ग) नजिको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएमा, । (घ) नजिले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, । (ङ) नजि दफा २३ बमोजमि पदबाट हटेमा, वा । (च) नजिको मृत्यु भएमा । २३. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) पदाधिकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि काम नगरेको वा आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक कार्य नगरेको वा नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएको कारण देखाई सभाका तत्काल कायम रहेका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्री समक्ष लेखित नविदन दिएमा प्रधानमन्त्रीबाट सभाका सदस्यहरुमध्येबाट एक छानबनि समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले सो सम्बन्धमा छानबनि गरी आफ्नो प्रतविदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नेछ र प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतविदन छलफलका लागि सभा समक्ष राख्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतविदनका सम्बन्धमा सभामा छलफल हुँदा सभाको बहुमत सदस्यले पदाधिकारी वा सभाका सदस्यले यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि काम नगरेको वा आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक कार्य नगरेको वा नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएको भनी निर्णय गरेमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो पदाधिकारी वा सभाका सदस्यलाई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पदाधिकारी वा सभाका सदस्यलाई पदबाट हटाउनअघिसफाईको मौका दनु पर्नेछ । २४. कर्मचारी: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । २५. सेवा आयोग: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानका कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको लागि सफारिश गर्न देहाय बमोजमिको एक प्रज्ञा प्रतष्ठान सेवा आयोग रहनेछ:- । (क) लोकसेवा आयोगले तोकिएको सो आयोगका सदस्य - अध्यक्ष । (ख) सभाले तोकिएको सभाका एकजना सदस्य - सदस्य । (ग) सचिव - सदस्य-सचिव । (२) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजमि बैठक भत्ता पाउनेछन् । परिच्छेद-५ । कोष तथा लेखापरीक्षण । २६. प्रज्ञा प्रतष्ठानको कोष: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (घ) प्रज्ञा प्रतष्ठानले कुनै सेवा उपलब्ध गराए वापत प्राप्त रकम, र । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रज्ञा प्रतष्ठानले नेपाल सरकारको स्वीकृतिले गर्नु पर्नेछ । (४) कोषको रकम प्रज्ञा प्रतष्ठानले तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रज्ञा प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) प्रज्ञा प्रतष्ठानको सबै खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । २७. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रज्ञा प्रतष्ठानको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाए बमोजमि राखिनेछ । (२) प्रज्ञा प्रतष्ठानको लेखाको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । विविध । २८. मानार्थ प्राज्ञ तथा आजीवन सदस्यता: (१) ललितकलाको विकासमा वशिष्ट योगदान पुर्याई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गौरव बढाउने स्वदेशी वा वदेशी व्यक्तिलाई सभाले परिषद्को सफारिशमा प्रज्ञा प्रतष्ठानको मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) ललितकलाको क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्याउने नेपाली नागरिकलाई सभाले

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता तथा आजीवन सदस्यता प्रदान गर्ने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(४) प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई तोकिए बमोजमि सुविधा दनि सक्नेछ । तर नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन । (५) सभाले मानार्थ प्राज्ञ सदस्य र आजीवन सदस्यलाई तोकिएको आधारमा सदस्यताबाट हटाउन सक्नेछ । २९. कदर, सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने: ललतिकलाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सभाले कदर, सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ । ३०. प्रतिविदन पेश गर्नु पर्ने: प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३१. शपथ: आफ्नो कार्यभार सम्हालनुअघि कुलपतिले प्रधानमन्त्री समक्ष र उपकुलपति, सचिव र सदस्यले कुलपति समक्ष अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ३२. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परिधिद्वारा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) परिधिद्वारा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुलपति, उपकुलपति वा सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कुलपतिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपकुलपति वा सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपकुलपतिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३३. प्रतीक चिह्न: प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतीक चिह्न तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. सम्पर्क मन्त्रालय: प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिलेनु पर्नेछ । अनुसूची । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (दफा ३१ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वर/देश र जनताको नाममा शपथ लन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा मात्र नहिँति रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण बफादार रही पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई, इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा आफूलाई जानकारी भएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै कसिमिबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मति:- । नाम:- । सही:- ।